

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3994/2536

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

บริษัท โอ ดี ซี จำกัด

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ซื้อ ทรัพย์

บริษัท เอช แอล ซี จำกัด

บริษัท มี นาน จำกัด กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้าน

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 146

การขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทเป็นการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หากการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการขายทอดตลาดไม่ชอบ จำเลยทั้งสองย่อมได้รับความเสียหาย เพราะจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาท จำเลยทั้งสองจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาท ย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 146 จะนำมาตรา 22 มาใช้บังคับในกรณีนี้ไม่ได้ เพราะมาตรา 22 บัญญัติให้ผู้ล้มละลายไม่มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเท่านั้น คำสั่งของกรมบังคับคดี เรื่องการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นเพียงการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานขายทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและรวดเร็วเท่านั้น ไม่ใช่เป็นกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านได้ทำการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 3446, 3448, 7088 และ 8660 ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อันเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ผู้ล้มละลายและขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2532 บริษัทเอชแอล ซี จำกัด เป็นผู้ประมูลซื้อได้ในราคา 101,200,000 บาท บริษัทโอดีซี จำกัด ผู้ร้องและจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องทำนองเดียวกันว่า ผู้คัดค้านทำการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวโดยไม่ได้แจ้งวันเวลาขายทอดตลาดให้จำเลยทั้งสองทราบและดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พ.ศ. 2522 หมวดที่ 8 บทที่ 1 วิธีการขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ และในการขายทอดตลาดได้เคาะไม้ขายให้ผู้ซื้อทรัพย์ในราคา 101,200,000 บาท อย่างรวดเร็วทั้ง ๆ ที่ผู้ซื้อทรัพย์เสนอราคาเพิ่มจากราคาเสนอเดิมเพียง 200,000 บาท ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ว่า ราคาที่เสนอตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไปต้องเสนอเพิ่มราคาไม่น้อยกว่าครึ่งละ 1 ล้านบาทและเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาท้องตลาดประมาณ 28 ล้านบาท อันมีลักษณะเป็นการสมคบกับผู้ซื้อทรัพย์ ทำให้ผู้ร้องและจำเลยทั้งสองเสียหาย ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด และให้ขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทใหม่

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องและจำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินพิพาท ไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาด ผู้คัดค้านได้ส่งประกาศขายทอดตลาดให้จำเลยที่ 2 ทราบก่อนขายทอดตลาดแล้ว ในการขายทอดตลาดนี้มีผู้เข้าสู้ราคาหลายคนและกระทำการโดยเปิดเผยไม่มีการสมคบกันให้ผู้ซื้อทรัพย์คนใดคนหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษ ราคาขายทรัพย์สูงกว่าราคาที่คุณคัดค้านประเมินไว้จึงเป็นการขายที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ดินโฉนดที่ 3446, 3448, 7088, 8660 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเมื่อผู้ซื้อทรัพย์ดังกล่าวได้เสนอราคาสูงสุด 101,200,000 บาท ไม่มีผู้ใดเสนอราคาสูงกว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายราคานั้น 1 นับ 2 จำนวน 3 ครั้ง และได้รอ 2 นาที แล้ว

ไม่มีผู้ใดเสนอราคาสูงขึ้นอีก จึงได้นับ 3 เคาะไม้ขาย การสุ้ราคาตั้งแต่ระดับ 80,000,000 บาท ขึ้นไป ได้มีการเพิ่มราคาสูงขึ้นตามจำนวนราคาที่เป็นไปตามคำสั่ง กรมบังคับคดี 252/2530 ผู้ร้องมิได้ระบุว่าผู้ใดเป็นผู้เสนอราคา 101,200,000 บาท และแม้หากว่าจะมีผู้เสนอราคาดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ใดเพิ่มวงเงินอีก 1,000,000 บาท แต่ผู้ซื้อทรัพย์ได้เพิ่มวงเงินอีก 200,000 บาทเป็นราคาสูงสุดก็ชอบที่จะขายในราคา 101,200,000 บาท ได้ ซึ่งตามคำสั่งกรมบังคับคดีที่ 252/2530 หรือระเบียบ กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พ.ศ. 2522 หมวดที่ 8 บทที่ 1 วิธีการขายทอดตลาดมิได้ระบุห้ามไม่ให้ขายหากเพิ่มราคาสูงสุดไม่ถึง 1,000,000 บาท ดังนั้น การขายทรัพย์พิพาทในราคา 101,200,000 บาทจึงชอบ ด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 509 คำสั่งและระเบียบดังกล่าว ขอ ให้ยกคำร้อง

ผู้ซื้อทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว อำนาจการจัดการทรัพย์สินตกอยู่แก่ผู้คัดค้าน จำเลยทั้งสองจึงไม่มีอำนาจคัดค้าน และในการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทนั้นเจ้าพนักงานได้ทำการขายทอดตลาดตามปกติวิธีที่เคยปฏิบัติมา กล่าวคือเจ้าพนักงานจะขานราคาและนับ 1-2-3 ทุกครั้งที่มีผู้สุ้ราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งในขณะที่ผู้ซื้อทรัพย์เสนอราคา 101,200,000 บาทนั้น เป็นราคาที่สูงกว่าราคา ประเมินของกรมที่ดินมาก ไม่มีผู้เข้าสุ้ราคารายใดเสนอราคาเพิ่มขึ้น จนเจ้าพนักงาน ขานราคาพร้อมทั้งนับสามและเคาะไม้ขายการเสนอราคาก็กระทำโดยชอบได้เริ่ม เสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 200,000 บาท ตลอดมาตั้งแต่เริ่มการสุ้ราคาถึงขณะที่ผู้ซื้อ ทรัพย์เป็นผู้ซื้อได้ และไม่มีผู้คัดค้านการเสนอราคาดังกล่าว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องและจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในปัญหาว่า จำเลยทั้งสองมีอำนาจยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทหรือไม่ เห็นว่าการที่ผู้คัดค้านขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท เป็นการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หากการกระทำหรือคำวินิจฉัยของผู้คัดค้านในการขายทอดตลาดไม่ชอบ จำเลยทั้งสองย่อมได้รับความเสียหายเพราะจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ อีกมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับ การขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท จำเลยทั้งสองจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 จะนำ มาตรา 22 มาใช้บังคับในกรณีนี้ไม่ได้ เพราะมาตรา 22 บัญญัติให้ผู้ล้มละลายไม่มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเท่านั้น ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังขึ้น

ในปัญหาว่า ผู้คัดค้านขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทชอบหรือไม่ผู้ร้องมีนายสุนทร สีนสถิตย์โรจน์ เบิกความว่า ในการเสนอราคาแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที และเจ้าพนักงานที่ทำการขายทรัพย์สินจะขานราคาพร้อมกับนับหนึ่งและสองซ้ำกัน หลายครั้งเมื่อสุ้ราคากันมาถึง 80,000,000 บาท มีผู้เข้าสุ้ราคาเพียง 5 ราย คือผู้ร้อง ผู้ซื้อทรัพย์สิน และอีก 3 ราย จำไม่ได้ มีผู้ร่วมประมูลรายหนึ่งให้ราคา 101,000,000 บาท ผู้ซื้อทรัพย์สินให้ราคาเพิ่มเป็น 101,200,000 บาท พยานกำลังคิดว่าจะสุ้ราคาต่อไป ดีหรือไม่ และตัดสินใจจะเข้าสุ้ราคาโดยจะเสนอราคา 102,000,000 บาท พยานได้ ยกมือขึ้นเพื่อจะเสนอราคา เจ้าพนักงานผู้ขายได้เคาะไม้ขายให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินไปใน ราคา 101,200,000 บาท พยานคิดว่าการเคาะไม้ของเจ้าพนักงานขายเร็วไปและเป็น ช่วงเวลาสั้นกว่าช่วงเวลาก่อน ทุกับมีประกาศปิดไว้บริเวณขายทอดตลาดทรัพย์สินว่าถ้า

หากทรัพย์สินราคาตั้งแต่ 80,000,000 บาท ขึ้นไป ผู้ประมูลจะต้องเพิ่มราคาอย่างน้อย 1,000,000 บาท ผู้ซื้อทรัพย์สินให้ราคาสูงขึ้นเพียง 200,000 บาทจึงเป็นการไม่ชอบ เห็นว่า ผู้ร้องมีนายสุนทรเบิกความลอย ๆ เพียงปากเดียว ไม่มีพยานอื่นมาเบิกความสนับสนุน และนายสุนทรยังเบิกความตอบคำถามค้านทนายผู้ซื้อทรัพย์สินว่า ครั้งสุดท้ายที่ผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอราคา 101,200,000 บาท พยานไม่ได้ยินเจ้าพนักงานขายขานราคาและนับหนึ่งและสอง ซึ่งเจ้าพนักงานจะนับหรือไม่ พยานไม่ทราบและตอบผู้คัดค้านว่า พยานจะยกมือก่อนหรือเจ้าพนักงานขายได้เคาะไม้ขายไปก่อน พยานไม่ทราบ เป็นการแสดงให้เห็นว่านายสุนทรไม่ได้สนใจที่จะสู้ราคาต่อไป ฝ่ายผู้คัดค้านมีนายโอภาส บุญช่วย เบิกความยืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ขายทรัพย์สินพิพาทถูกต้องตามระเบียบของกรมบังคับคดีและก่อนผู้ซื้อทรัพย์สินจะซื้อได้พยานได้ขานราคาแล้ว ไม่มีผู้ให้ราคาสูงกว่า นายโอภาสเป็นเจ้าพนักงานไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใดและในการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทได้รับอนุมัติจากรองอธิบดีกรมบังคับคดีให้ขายได้และการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทกระทำการเปิดเผยต่อหน้าผู้เข้าประมูลซื้อหลายคน ไม่มีเหตุอันสมควรเชื่อว่าเจ้าพนักงานขายจะกระทำไปโดยทุจริต พยานหลักฐานผู้ร้องมีน้ำหนักน้อยฟังได้ว่า ก่อนเจ้าพนักงานขายเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน เจ้าพนักงานขายได้นับหนึ่งและสองแล้วนำเสนอรองอธิบดีกรมบังคับคดีอนุมัติ จึงมานับสามแล้วเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ซื้ออันเป็นการถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับปัญหาว่า การประกาศของเจ้าพนักงานขายเกี่ยวกับการเพิ่มราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทชอบหรือไม่ เห็นว่า คำสั่งของกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นเพียงการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานขายทรัพย์สินเพื่อให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและรวดเร็วเท่านั้น หากใช้เป็นกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม การที่เจ้าพนักงานขายกำหนดให้ผู้ประมูลซื้อทรัพย์สินพิพาทซึ่งมีราคาประเมิน 40,000,000 บาท เพิ่มราคาครั้งละ 200,000 บาท ก็เป็นการถูกต้องตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ส่วนปัญหาว่าผู้คัดค้านดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทต่ำไป

หรือไม่ จำเลยทั้งสองมีนางกรรมการเป็รื่องวิทยากรเบิกความว่า ราคาที่ผู้ซื้อทรัพย์ได้ไปนั้นเป็นราคาที่ต่ำไป เนื่องจากที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในทำเลดี สอบถามเจ้าของที่ดินข้างเคียง เจ้าของที่ดินข้างเคียงบอกว่าราคาสูงกว่านี้โดยบอกว่าควรจะขายได้ไม่ต่ำกว่าไร่ละ 3,000,000 บาท ที่ดินอยู่ใกล้กับชุมชนมหาชัยเมืองใหม่ เห็นว่า นางกรรมการพยานจำเลยทั้งสองเบิกความลอย ๆ เพียงปากเดียว ไม่มีพยานอื่นหรือหลักฐานใด ๆ มาสนับสนุนให้เห็นว่าราคาที่ดินใกล้เคียงกับทรัพย์พิพาทมีราคาเท่าใด ประกอบกับสำนักงานวางทรัพย์กลางกรมบังคับคดี ประเมินราคาทรัพย์พิพาทไว้เพียง 40,000,000 บาทเศษ และการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทผู้ซื้อทรัพย์ประมูลซื้อได้ในราคา 101,200,000 บาท และไม่มีผู้ประมูลคนอื่นเสนอสุ้ราคาสูงกว่าต่อไปอีก ราคาที่ผู้ซื้อทรัพย์เสนอประมูลซื้อจึงเป็นราคาที่เหมาะสม เจ้าพนักงานขายเคาะไม้ขายทรัพย์พิพาทให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์จึงชอบแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ร้องและจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้อย่อมหมดอำนาจจัดการทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งรวมถึงอำนาจในการประนีประนอมยอมความฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ด้วยโดยพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 22 ให้อำนาจจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวและศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วหลายเรื่องว่า การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้หลังจากลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นพิจารณาชั้นบังคับคดี หรือชั้นขอพิจารณาคดีใหม่ในคดีแพ่งซึ่งโจทก์นำมาเป็นมูลฟ้องคดีล้มละลายนั้นก็ตาม ลูกหนี้ก็ไม่อาจกระทำได้ ดังตัวอย่างในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2927/2535 ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจตามมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ ที่จะจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้ดังนั้นเมื่อจำเลยถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้ว จำเลยจึงหาอำนาจต่อสู้คดีหรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตนได้ไม่ ไม่ว่าในชั้นพิจารณาหรือชั้นบังคับคดี ฉะนั้น เมื่อการร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นการต่อสู้ใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างหนึ่ง อันเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แม้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีได้ขอเข้ามาดำเนินคดีแทน จำเลยก็ไม่มีอำนาจคัดค้านการขายทอดตลาดได้" อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดอำนาจของลูกหนี้ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนนั้น หมายถึงการดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีแพ่งอื่น ๆ เท่านั้น หาได้หมายถึงการดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีล้มละลายที่ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์นั้นด้วยไม่ ฉะนั้น ถ้าหากเป็นคดีล้มละลายที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีในชั้นไหน ลูกหนี้ก็มีอำนาจดำเนินคดีด้วยตนเองได้ เช่น เมื่อลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้วลูกหนี้มีอำนาจอุทธรณ์ฎีกาได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1065/2499) หรือถ้าศาลสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ ลูกหนี้อย่อมอุทธรณ์ฎีกา(คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1561-1564/2509) การขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ก็เป็นการดำเนินคดีในคดีล้มละลายที่จำเลยถูกพิทักษ์ทรัพย์นั่นเอง จำเลยจึงมีสิทธิดำเนินคดีได้เองโดยเฉพาะคดีนี้จำเลยเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยย่อมมีสิทธิยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบการกระทำหรือคำวินิจฉัยนั้น เพื่อให้ศาลมีคำสั่งยืนตาม กลับ หรือแก้ไขหรือสั่งประการใดตามที่เห็นสมควร ตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา 146 คำพิพากษาศาลฎีกานี้จึงไม่ขัดกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่2927/2535 ที่ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้น

ประดิษฐ์ เอกมณี